



לפניי המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

בקשה מס': 48/12
תיק תביעה מס': 149/12

בעניין:

זינגר אורי
זינגר דפנה

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד משה פרייליך ואח'
מרח' אורן 25, חיפה 34734
טל': 8245990, פקס: 8246279

הנתבעים

נ ג ד

חוגי אפי
חדד דוד

שניהם ע"י ב"כ עו"ד אייל שוויקה
מדרך עכו 49, ת.ד. 708 קרית מוצקין
טל: 04-8774399, פקס: 04-8774389

הנתבעים

פסק - דין

1. התובעים, בעליה של דירה בבית משותף בן שתי דירות עתרו לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים, בעליה של הדירה הנוותרת בבית המשותף, להקים מעלית פרטית שתשמש את דירתם, על שטח המהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית המשותף.
2. הבית המשותף נשוא ההליך נמצא בשד' הנשיא 79, חיפה ומזוהה כחלקה 240 בגוש 10812 (להלן: "הבית/הבית המשותף").
3. הנתבעים טענו כי עסקינן בהקמת התאמה לאדם עם מוגבלות כאמור בסעיף 59ג לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין/החוק"). סעיף זה הקנה למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות ליתן החלטתו במקום בעל הדירה המתנגד להקמת אותה ההתאמה, ובתוקף סמכותי זו נתבקשתי ל קבוע כי התנגדות התובעים היא בלתי סבירה.

4. בפסק דיני אבחן האם מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 59ג לחוק המקרקעין, והאם התנגדותם של התובעים להקמת ההתאמה היא מטעמים בלתי סבירים או האם הותנתה הסכמתם בתנאים בלתי סבירים.

תמצית טענות התביעה:

5. בהיות הבית בן שתי יחידות לא ניתן להקים מעלית בבית ללא הסכמת התובעים, בעליה של היחידה האחרת בבית.
6. סעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין קובע כי הנתבעים צריכים היו להקדים פנייה לתובעים 40 ימים טרם ביצוע ההתאמה, וזאת בין היתר על מנת שהתובעים ידעו כי בדעת הנתבעים להקים בבית מעלון ולא מעלית. תנאי זה לא קיים ודי בכך כדי שסעיף 59ג לחוק המקרקעין לא יחול על המתקן נשוא ההליך.
7. סעיף 59ג לחוק המקרקעין לא חל על ההתאמה נושא התביעה שכן חרף העובדה שהנתבעים הגישו בקשה להתקנת מעלון, לאדם עם מוגבלות, המדובר במעלית שכל מטרתה היא העלאת ערכה של דירת הנתבעים עת תימכר. דירה זו נרכשה ע"י הנתבעים למטרות עסקיות ולא נועדה למגורי מי מהנתבעים.
8. בתוספת השני ה לחוק המקרקעין מנויות ההתאמות האפשריות לאדם עם מוגבלות. התוספת קובעת במפורש כי בין ההתאמות לא כלולה מעלית. בהיות מעלון מתקן הרמה דומה למעלית, ברי כי סעיף 59ג לחוק המקרקעין לא התכוון לאפשר הקמתו של מעלון כשם ששלל את האפשרות להקמת מעלית במסגרת אותו הסעיף. החוק התכוון לאפשר התקנת מעליון-כסא הנע על המעקה בחדר המדרגות ולא מעלון שאין בינו לבין מעלית שוני מהותי.
9. סעיף 59ג לחוק המקרקעין חל על אדם שהיה גר בבית והפך מוגבל בביתו, ומבקש לבצע התאמות שיאפשרו את המשך מגוריו בביתו. הסעיף אינו חל על אדם מוגבל שרוכש מראש דירה שאינה מתאימה לצרכיו ומבקש להתאימה לצרכיו טרם מגוריו בה. הרציונל לכך הוא שאין כל היגיון במתן הקלה כה משמעותית לאדם שיש בה כדי לפגוע בקניינם של בעלי הדירות האחרים בבית, במקום בו מדובר באדם שבחר מראש לקנות דירה שאינה מתאימה לצרכיו מתוך רצון לכפות את צרכיו על יתר בעלי הדירות.
10. הנתבעים לא המציאו אישור רפואי העונה על דרישות סעיף 59ג לחוק המקרקעין שכן האישור הרפואי שהוגש אינו שלם ולא מולא בו החלק הדורש כי הרופא יבקר בבית טרם חתימתו על אישור רפואי. בהיעדר אישור רפואי כנדרש לא מתמלאים התנאים האמורים בסעיף. הואיל ולא מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 59ג לחוק המקרקעין אין להידרש לסמכות המוקנית למפקח על רישום

מקרקעין ב סעיף 59ג(ד) לחוק המקרקעין ליתן הסכמתו במקום הסכמת בעל דירה שהתנגד.

17. המעלון נושא ההליך יפגע בתובעים פגיעה מהותית שכן הוא מתוכנן להיבנות לפני הכניסה לדירתם באופן שמצר את הגישה לדירה, מסתיר אותה וגורם להחשכת הכניסה אליה.

טענות ההגנה בקליפת האגוז-

27. התובעים ידעו כי מדובר בהקמת מעלון שכן החלטת הועדה מקומית מיום 27.2.12 דנה מפורשות בהקמת מעלון. לאור זאת אין להידרש לדרישה הפורמאלית האמורה בסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין.

37. הנתבע מר חוגי שהוא אדם עם מוגבלות חזר בו מכוונתו הראשונית למכור את הדירה ומבקש להתאימה לצרכיו לשם מגוריו בה.

47. סעיף 7 לתוספת השנייה של חוק המקרקעין מאפשר הקמת אמצעי הרמה ידני או חשמלי, מכני, הידראולי או אלקטרוני בין מפלסים, לרבות בין היתר מעליון. אין לקבל את טענת התובעים כי הקמת מעליון אפשרית אך הקמת מעלון לא. מעלון אינו מעלית ועל כן אין לגזור גזירה שווה בינו מעלית שהוחרגה מבין ההתאמות המותרות לבין מעלון.

57. אין הלכה שקובעת כי סעיף 59ג לחוק המקרקעין חל רק על אדם שרכש את הדירה ללא כל מוגבלות ונהיה בעל מוגבלות לאחר שכבר גר בדירה, להבדיל מאדם שרכש דירה כשהוא כבר מוגבל מתוך כוונה להכשירה לצרכיו. לא יתכן לפרש את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואת חוק המקרקעין כחוקים שבאים להגן רק על אנשים שהפכו למוגבלים בביתם שלהם, וכבאים למנוע מאנשים עם מוגבלות מעבר לכל דירה באיחפצו לגור. פירוש זה ולפיו יוגבלו אנשים עם מוגבלות לרכוש רק דירות שמותאמות מראש למוגבלותיהם סותרת את מגמת החוק לאפשר שוויון הזדמנויות.

67. האישור הרפואי ש המציאו הנתבעים תקין ועונה על תנאי סעיף 59ג לחוק. אין הכרח שהרופא יבקר במקום טרם הוצאת האישור. ביקור במקום הינו אופציה שיכול הרופא לבחור בה על פי העניין והצורך. מאחר והרופא מצא כי עלייה במדרגות מסכנת את התובע לא היה עוד הכרח לביקור במקום טרם מתן האישור. משבחרו התובעים שלא להזמין את הרופא לעדות מנועים הם מ לתקוף את תוכנו של האישור.

71. לא הוכחה פגיעה בתובעים. הנתבעים צירפו חוות דעת שמאי ממנה עלה כי הקמת המעלון לא תגרום לירידת ערכה של דירת התובעים. התובעים לא הביאו

דירה

בשטח של 95,98 מ²

חדר מדרגות

חדר שינה

חדר ארוכות

מטבח

בניס

מסדרון

חדר

חדר מדרגות

חדר שינה

חדר ארוכות

מטבח

בניס

מסדרון

895-1958-4.02

גרם המדרגות המוביל לדירת הנתבעים

91. להלן הנתונים הרלוונטיים לתיק זה שעלו בביקור במקום:

(א) הבית מכיל שתי דירות. דירת התובעים היא הדירה בקומה התחתונה ודירת הנתבעים נמצאת מעליה.

(ב) הבית נשוא ההליך נמצא בשד' הנשיא 79, חיפה, ציר תנועה ראשי בחיפה. משד' הנשיא מוביל שביל סלול העובר בניצב לרחוב ומוביל אל הבית המשותף. הגישה בשביל זה אפשרית ברגל או ברכב.

(ג) משביל הגישה מגיעים אל גרם מדרגות חיצוני פתוח המוביל אל דירת הנתבעים. תחתית גרם המדרגות נמצאת בסמוך לשביל הגישה ובסופו פודסט המוביל אל דירת הנתבעים. המשכו של שביל הגישה מוביל אל הכניסה לדירת התובעים. לפני הכניסה לדירת התובעים מצויה פיסת קרקע אשר בחלקה אינה סלולה וממנה קיימת גישה אל המקלט של הבית.

(ד) חזית הבית אשר בה מצויות הכניסות לדירות הצדדים להליך, במפלס קומת הקרקע, ישרה לכל אורכה ונעדרת בליטות או תוספות בנייה למעט המדרגות המשרתות את הנתבעים. פיר המעלון נושא ההליך מתוכנן להיצמד לחזית זו ולהיבנות במרווח שבין מדרגות הגישה לדירת הנתבעים לבין הכניסה לדירת התובעים, במיקום דומה למודגם בתשריט לעיל. פיר זה מתוכנן להתחיל בקומת הקרקע ולהסתיים בגג הבית. העולים במעלון יוצאים ממנו היישר אל הפודסט המצוי בכניסה לדירת הנתבעים.

(ה) הקמת פיר המעלון במיקום המוצע תביא לכך ש הכניסה לדירת התובעים תהא מצויה בסמוך לפיר במעין מובלעת מוסתרת. גם העובדה שהפיר מתוכנן להיבנות מזכוכית לא יהא בה כדי לשפר משמעותית את הנראות של הכניסה.

02. לאור ממצאי הביקור במקום הצעתי לצדדים כבר בביקור במקום לשקול את האפשרות להקים את המעלון במקום חלופי אחר בהמשכה של אותה חזית הוא חלק קיר נעדר חלונות המצוי לאחר הכניסה לדירת התובעים, וזאת נוכח הסכמת התובעים לתוואי המוצע אותה הביעו במעמד הביקור במקום.

12. בדיון שהתקיים לפניי ביום 13.11.12 הודיעוני הנתבעים כי אינם מוכנים להקים את המעלון במקום אותו הצעתי, מהטעם שחלקי המעלון כבר הוזמנו על ידם והללו הותאמו למעלון בתוואי נשוא ההליך. לטענתם כל שינוי בתוואי המוצע יגרור אותם להוצאות מיותרות בהן אינם חפצים. מאחר ולא הושגה הסכמה נשמעו באותו הדיון העדויות והצדדים סכמו טענותיהם בע"פ. בסכומיהם חזרו הצדדים על טענותיהם. חלקים מהעדויות יובאו בפרק הדיון לפי הצורך.

המסגרת הנורמטיבית:

22. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין על דרך של תיקון חקיקה סעיף 59ג' הדן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. אפתח בהבאת הסעיף כלשונו:

59"ג' (ב) בעל דירה שה וא, שבן משפחתו המתגורר עמו , או שאדם השוכר ממנו את הדירה , הוא אדם עם מוגבלות , רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה :

(1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימ ושי הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר ;

(2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה , כי ביצוע התאמה , כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבל ות, בשל מוגבלותו , לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה ;

(3) ...

(4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה..." וגו' . ;

32. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה , בן-משפחתו המתגורר עמו , או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי אותו הסעיף לבצע התאמה ברכוש המשותף . בפרק הדיון אדרש גם לשאלה האם הקמת מעלון מנויה בין ההתאמות אותן אפשרה התוספת השנייה של חוק המקרקעין.

42. לנוכח סעיף 59 ג' לעיל נדרשים, אם כן, מספר תנאים :

א. היתכנות קבלת היתר בניה (סעיף 59ג (ב)(1) ; ב. אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח דוגמת הטופס שצורף כחלק בלתי נפרד מהחוק (סעיף 59ג (ב)(2) ; ג. ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה (סעיף 59ג (ב)(2) ; ד. ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר , וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית [סעיף 59ג (ב)(3)].

52. בסעיף 59ג (ג) לחוק קבע המחוקק מהו היקף ההסכמה הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף לכל סוג של התאמה . יחד עם זאת ואפילו נעדרת הבקשה לביצוע ההתאמה את הרוב הדרוש הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59ג (ד) לחוק, בהתייחס להתאמות המנויות סעיף 59 (ג)(2) ו-(3) שבאותו סעיף, את הסמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש של בעלי הדירות , אם מצא כי בעל די רה התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

62. את הוראת סעיף 59ג לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בזו הלשון:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות , ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים , וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

72. החוק חוסה בכנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שסעיפים 1-2 שבו מעגנים את ערך ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

82. ואם לא די בכך הרי שכב' הנשיא ברק בבג"צ בוצר [7081/93 פ"ד נ(1), 19,] 26 בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, קבע לאמור:

"מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו [עם הנכה] בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה".

דיון והכרעה-

92. בסעיף 59 ג(ד) לחוק המקרקעין הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הסכמות בעלי דירות ברוב הדרוש לביצוע ההתאמה, אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים. ואולם, סמכות זו הוקנתה למפקח מקום בו קמה לאותו האדם הזכות לביצוע ההתאמה, קרי, שאותו האדם הוכיח כי התמלאו התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק (למעט היקף ההסכמות).

03. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה ולתת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים להקים את המעלון נושא ההליך בבית המשותף. על מנת להבהיר כיצד הגעתי לתוצאה זו אתייחס באופן מובחן לטענות הנתבעים ואבחן התקיימותם, אם לאו של התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק.

האם מעלון נכלל בין ההתאמות המנויות בתוספת השניה לחוק המקרקעין ?

13. בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה, מיום 27.2.12 אישרה הועדה את הבקשה לאישור תוספת מעלון מחומר קל במרווח צידי. מבקשה זו עולה כי התבקש אישור הקמת מעלון ולא אישור להקמת מעלית. גם הצעת המחיר שצורפה לכתב ההגנה עניינה הזמנת מעלון ולא מעלית. טוען ב"כ התובעים כי מעלון כמוהו כמעלית וכשם שנשללה האפשרות להקמת מעלית במסגרת התוספת השניה שבחוק המקרקעין, כך אין לאפשר הקמת מעלון במסגרת תוספת זו.

23. סעיף 59 לחוק המקרקעין מאפשר, כאמור, ביצוען של התאמות ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה שבחוק המקרקעין. בחלק ב' של אותה התוספת מנויות ההתאמות הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית. סעיף 7 לחלק ב' כולל בין ההתאמות אלו את ההתאמות הבאות: "התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית

33. כאמור בסעיף 59 ו' לחוק... " (הדגשה שלי י.ל.).

43. פרט 5 שבחלק א' של התוספת (הדורש הסכמות בעלי דירות ברוב פחות מאשר בחלק ב') כולל: "התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ..."

53. בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 מוגדר מעלון כ-"משטח הרמה, אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1...".

תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1 מגדיר מעלון:

"מעלון-התקן המותקן דרך קבע כדי לשרת מפלסים קבועים של רחבות עצירה, והכולל מתקן הרמה מונחה שמידותיו וחומרי הבניה שלו מאפשרים גישה ושימוש לנוסעים בעלי מוגבלות."

וכן מגדיר מעלון אנכי:

"מעלון אנכי-מעלון הכולל משטח הרמה הנע אנכית בין שני מפלסים ומיועד לשמש אדם עומד או יושב בכיסא או בכיסא גלגלים. מעלון אנכי יכול להיות מותקן בתוך פיר או בלעדיו."

63. מההגדרות לעיל עולה כי מעלון הינו מתקן הרמה בעל הגדרה עצמאית השונה מהגדרת מעלית שייעודו לאפשר גישה לאנשים עם מוגבלויות. זאת בהבדל מהגדרת מעלית בסימן כ "ט לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970.

73. מהמקובץ עולה כי מקום שמדובר באמצעי הרמה ידני, חשמלי, מכני, הידראולי וכו' ביקש המחוקק למנוע מאדם עם מוגבלות הקמת אמצעי הרמה שהינו מעלית בבחינת "התאמה לאדם עם מוגבלות" והעדיף שכל אימת שמדובר על הקמת מעלית יחול ההסדר הספציפי שנקבע בסעיף 59 לחוק המקרקעין. לעומת זאת הסעיף לא שלל את האפשרות להקים אמצעי הרמה אחרים דוגמת מעלון. מעלון עפ"י ההגדרות מיועד, כאמור, לשנע אנשים עם מוגבלות ונבדל ממעלית במספר

נתונים ביניהם גובה ההרמה המוגבל ל- 7 מ', האפשרות להתקינו בתוך פיר או בלעדיו וכיוב'.

83. אמנם הסעיף מונה בין אמצעי ההרמה באופן מפורש מעליון וכבש, אך לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי משמעות הדבר היא כי יש לאפשר רק הקמת מתקני הרמה דוגמת עליון וכבש שכן הסעיף נוקט בלשון מפורשת של "לרבות" מעליון וכבש ואין בהם כדי למעט מתקני הרמה אחרים דוגמת מעלון.

93. הנה כי כן אני קובעת כי מעלון נכלל בין ההתאמות המנויות בתוספת השניה שבחוק המקרקעין, בבחינת אמצעי הרמה שרשאי אדם עם מוגבלות לבקש הקמתו.

האם סעיף 59 לחוק חל גם על אדם עם מוגבלות שרכש את הדירה בידיעה שאינה מתאימה לו ומבקש התאמתה לצרכיו או רק על מי שכבר היה בעליה של הדירה טרם שהפך לאדם עם מוגבלות?

04. טוענים התובעים כי יש לפרש את סעיף 59 (ב)(1) לחוק כחל על מי שהוא או בן משפחתו או שוכר של הדירה הם אנשים עם מוגבלות, קרי שאותו האדם היה גר בדירה טרם שהפך לאדם עם מוגבלות. לדידם, הרציונל של הסעיף הינו הרצון לאפשר לאדם להמשיך את שיגרת חייו באותה הדירה בה חיי טרם שהפך לאדם עם מוגבלות. זאת בהבדל מאדם שרכש דירה שמראש ידע כי אינה מתאימה לו מתוך מטרה להתאימה לצרכיו, שם לטענתם אין מקום להחיל את הסעיף שהינו בבחינת הפחתה מכמות ההסכמות הנדרשת ברגיל.

14. הנתבעים לעומתם טוענים כי המחוקק ביקש להקל עם אדם עם מוגבלות באופן שלא התכוון להצר את צעדיו ולשלול ממנו מגורים בבתיים שאינם מותאמים למוגבלותו, אלא ביקש לאפשר לאדם עם מוגבלות למצוא לעצמו כל בית בו הוא חפץ לגור, ככל האדם, ולאחר מכן להתאימו לצרכיו ככל שיצליח להוכיח כי מתקיימים לו התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק המקרקעין. אין מקום לדעתם לאבחן בין מי שהפך למוגבל בדירתו לבין מי שכבר מוגבל ומבקש לרכוש לעצמו דירה ולהתאימה.

24. השאלה שיש להכריע בה, אפוא, הינה האם סעיף 59 לחוק חל גם מקום בו בעל המוגבלות לא התגורר בדירה טרם בקשתו להתאימה, אלא רכש אותה על מנת להתאימה למוגבלותו. על מנת להכריע בשאלה זו, עלינו לבחון את פרשנותו של סעיף 59 לחוק. מלאכת פרשנות זו, הינה פעולה משולבת של לשון ותכלית, קרי, יש לבחון את לשונו של החוק, ולבדוק מהו הפירוש אשר יהלום את תכלית החקיקה. תכלית זו נבחנת בהתאם למארג החקיקתי ובהתבסס על האינטרסים עליהם מבקש המחוקק להגן. כך הבהיר ז' את בית המשפט העליון בעע "מ

2775/01 שרגא ויטנר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה "שרונים" תק-על 2005(3),
: 4319

"נקודת המוצא לפרשנותו של חוק הינה לשון החוק, שכן אין לקבל פרשנות אשר לא ניתן למצוא לה אחיזה בלשון החוק (ראו א' ברק פרשנות במשפט - פרשנות החקיקה (תשנ"ב, כרך ב) (להלן: ברק, פרשנות החקיקה) 97). כאשר לשון החוק מאפשרת מספר פירושים, ייבחר מבין הפירושים השונים המשתמעים מלשון החוק, הפירוש אשר מגשים את תכלית דבר החקיקה." [ר' עוד: ע"א 8569/06 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' אלברט אברהם פוליטי, פדאור 08 (17), 416].

34. כפי שניתן להבחין, לשונו של סעיף 59ג(ב) לחוק סובלת הן את פרשנות התובעים והן את פרשנות הנתבעים.

44. על פי הפסיקה מקום בו לשון החוק סובלת מספר פירושים, חובה שפרשנות החוק תעלה בקנה אחד עם תכליתו כמו גם עם המדיניות השיפוטית הראויה והרצויה. ראה בסוגיה זו למשל בג "ץ 2599/00 תק-על 2002(3), 217, וכן בבג"ץ 4562/92 זנדברג נ' רשות השידור, פ"ד נ(2), 793, 803 שם נקבע כי:

"... אכן, הפירוש ללשון הטקסט יכול שיהא מרחיב ויכול שיהא מצמצם, יכול שיהא רגיל ויכול שיהא חריג, אך הוא צריך תמיד למצוא נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק... בצד הלשון עומדת התכלית. אלה הם המטרות, היעדים, האינטרסים והערכים אשר הנורמה נועדה להגשים. לכל נורמה תכלית – ולרוב מספר תכליות – שאותן היא נועדה להגשים. נורמה ללא תכלית היא דבר הבל. תכלית של נורמה היא עניין נורמאטיבי. היא נלמדת מלשון הנורמה ומההיסטוריה שלה, מסוג העניין המוסדר ומטיפוס ההסדר. על תכלית הנורמה למד הפרשן מערכי היסוד של השיטה, ובהם הרצון והצורך להגשים ערכי צדק, מוסר וזכויות אדם. מעמדה של הנורמה, יחסה לנורמות שמעליה ומתחתיה והשתלבותה בסביבתה הנורמאטיבית מסייעים בגיבוש תכלית הנורמה, שהרי "דיבור שבחיקוק הוא יצור החי בסביבתו" (השופט זוסמן בבג"ץ 58/68 שליט בשמו ובשם ילדיו נ' שר הפנים ואח', בעמ' 513)... צורכי החברה ודרישות המציאות משפיעים על תכליתה של הנורמה. ממקורות אלה כולם למד הפרשן על התכלית המונחת ביסוד הנורמה".

54. אנו מצווים, אפוא, לפרש את החוק לאור מטרותיו ולצקת בו תוכן המקיים את המטרות הללו. מקום שאפשרית יותר מפרשנות אחת לחוק, שומה עלינו לאמץ את זו המקיימת אותו ועולה בקנה אחד עם יעדין, ולא את זו המסכלת אותו.

64. יישום כללי פרשנות אלו על סעיף 59 לחוק המקרקעין אשר הצטרף לספר החוקים ביום 18.12.01 לאור חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ו-1996, מחייב את המסקנה כי יש לפרש את סעיף 59 לחוק כחל על אדם

עם מוגבלות, בין היה כזה טרם שרכש את הדירה ובין נהייה כזה לאחר שכבר גר בדירה, ובלבד שבכוונתו לגור באותה הדירה.

74. דברי ההסבר לחוק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ו-1996 תומכים בפרשנות זו. בדברי ההסבר לפרק ה': דיור וסיוע אישי בחוק זה נאמר:

"הזכות למגורים בקהילה היא זכות-על במערך זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות; על רקע תפישות חברתיות שהביאו בעבר להוצאת אנשים עם מוגבלות אל מחוץ לחברה, תפישות שאבד עליהן הכלח, מוכרת היום זכותם של אנשים עם מוגבלות ככל בני האדם למגורים בקרב החברה".

84. התפישה החברתית כיום היא שכל אדם זכאי לבחור את מקום מגוריו באופן חופשי, וככל שהדירה הנבחרת אינה מתאימה לצרכיו של אותו האדם, ובהינתן שמתקיימים התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק, יהא זכאי אותו האדם להתאים את הדירה לצרכיו. ודוק: כשם שלא יעלה על הדעת לומר לאדם עם מוגבלות המחפש עבודה שעליו לצמצם את החיפוש אך ורק למקומות שמותאמים לאנשים שכמותו, כך לא מתקבל על הדעת לומר לאנשים עם מוגבלות שרשאים הם לקנות רק דירות המתאימות מלכתחילה לצרכיהם שאם לא כן לא יהיו רשאים לדרוש התאמתם.

94. ויוטעם, אין בקביעתי לעיל הרחבה בלתי סבירה של תחולת הסעיף שהרי המחוקק אמנם נתן בידי המפקח את הסמכות לאפשר ביצוע התאמה על אף התנגדותו של בעל דירה בבית, אך המחוקק קבע איזונים בדמות רשימת תנאים שללא שהתקיימו לא קמה למפקח ממילא הסמכות האמורה. לאור זאת נכון לדעתי לפרש את החוק כחל גם על אדם שבא לרכוש דירה כשהוא כבר אדם עם מוגבלות ולאחר מכן מבקש להתאימה לצרכיו. בנוסף, נראה שמגמת החוק מרחיבה שהרי היא מאפשרת גם למי ששוכר דירה והוא בעל מוגבלות לדרוש ביצועם של השינויים.

האם הנתבע עונה על הגדרת אדם עם מוגבלות ?

05. מורנו סעיף 59 ג(ב)(2) לחוק כי תנאי לביצוע ההתאמה הוא שרופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה כי ביצוע ההתאמה כפי שפירט דרוש לאדם עם מוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה.

15. ביום 19.7.12 צירפו הנתבעים אישור של רופא ערוך וחתום בהתאם לטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, ואולם, טופס זה לא מולא במלואו. סעיף ד' של אותו הטופס שכותרתו "פירוט הממצאים והמסמכים שעליהם מבוסס אישור זה" נוקב במספר אופציות התומכות במסקנתו של הרופא אותן הוא רשאי למלא, ביניהן: סיכום ממצאי בדיקה; תעודות רפואיות; ביקור במקום שערך; אישורים

הנדסיים. הרופא שחתם על האישור לא השלים חלק זה של האישור והרופא לא פירט אלו מהאופציות האמורות בחלק ד' , תומכות בממצאיו . ודוק: תנאי להוכחת מוגבלותו של אדם הטוען למוגבלות, ובחינת מידת ההתאמה של המתקן המבוקש למוגבלותו הינו למצער ביקור של נותן חוות הדעת במקום מגוריו של האדם לו נחוצה ההתאמה. כך עולה מסעיף ד' לטופס וכך גם מחייבים הגיונם של הדברים. מתבקש כי הרופא יבחן את הנבדק בעת ביצוע הפעולה בשלה קבע כי נדרשת ההתאמה, תוך שהוא בוחן האפשרות למתן התאמות חלופיות אחרות לאותו הנבדק עפ"י צרכיו ותנאי ו של הבית. היה ומצא הרופא כי אין צורך בביקור במקום או כי אישורים הנדסיים, תעודות רפואיות או כל מסמך אחר מייתר את הצורך בביקור צריך היה לפרט זאת באישור ולתמוך מסקנתו באישורים/בדיקות אותן ביצע.

25. לא מצאתי את האישור שצורף כעונה על האישור הנדרש לפי סעיף 59ג לחוק המקרקעין.

35. גם עדות הנתבע מעלה חשש שמא ההתאמה המבוקשת עולה על הנדרש לו. בעדותו של הנתבע, עת נשאל ממה הוא סובל גופנית ומדוע נחוץ לו המעלון השיב הנתבע בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 29-33 :

” ש. ממה אתה סובל גופנית?

ת. יש לי קרע בגיד יד ימין, אני סוכרתי ועם כולסטרול גבוה.

ש. מה זה אומר מבחינת מגבלות שלך שלמעשה רכשת דירה בקומה עליונה?

ת. אם אני מרים משהו אני מאבד שיווי משקל, אני לא יכול להחזיק משהו אחר ביד השנייה כי היא קטועה. אני לא יכול לעלות במדרגות ולהרים שום דבר.”

45. הנתבע לא טען כי אינו מסוגל או כי הוא מתקשה לעלות במדרגות, אלא טען כי נשיאת חפצים תוך כדי עליה במדרגות מפרה את שיווי המשקל שלו, ועל כן אינה אפשרית. אם המוגבלות בגינה מבוקשת ההתאמה הוא הקושי לשאת חפצים, תוך כדי עליה במדרגות יכול ופתרון הבעיה יושג באמצעים קלים יותר דוגמת התקנת מתקן כלשהו שינייד את המיטלטלין של הנתבע אל דירתו ויאפשר לנתבע לעלות ולרדת במדרגות ללא נשיאת חפצים.

55. אמנם הנתבע בחקירתו הנגדית טען כי לאחרונה חלה החמרה אצלו בברכיים שמקשה עליו לעלות במדרגות (ראו בעמ' 15 שורות 10-6 לפרוטוקול) אך העובדה שהנתבע לא מצא לנכון לאזכר בעיה זו מלכתחילה עת נשאל לחולשותיו הגופניות מטילה ספק כלשהו בטענתו זו.

65. לאור האמור , לא מצאתי כי התקיים התנאי האמור בסעיף 59ב(2) לחוק. לכאורה יכולתי לסיים פסק דיני בנקודה זו ולקבוע כי די בהעדרו של אישור רפואי כדי לשלול מהנתבעים את האפשרות להקמת המעלון . יחד עם זאת ומאחר וסביר כי פגם זה יהא ניתן לריפוי באמצעות השלמת האישור הרפואי או המצאתו של אישור רפואי אחר , מצאתי להמשיך ולבחון התקיימותם , אם לאו, של יתר התנאים האמורים בסעיף 59ג לחוק המקרקעין.

האם התנגדות התובעים הינה מטעמים בלתי סבירים ?

75. סעיף 59ג(2) לחוק המקרקעין, כאמור, קובע כי ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף . אין חולק כי בבית נשוא ההליך בו קיימות שתי דירות, מהן אחת מתנגדת, לא מתקיים התנאי האמור בסעיף זה.

85. יחד עם זאת על אף העדר הרוב המפורט בסעיף 59ג', הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין, בסעיף 59 ג(ד) שבאותו סעיף, את הסמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש של בעלי הדירות , אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

לא מצאתי כי נסיבות המקרה מצדיקות עשיית שימוש בסמכותי זו ואפרט-

95. בביקור שקיימתי במקום מצאתי כי הקמת פיר המעלון לפני הכניסה לדירת התובעים ובסמיכות לה אכן מהווה פגיעה . במצב הקיים כיום באי הבית המגיעים בשביל הגישה רואים לפנייהם הן את המדרגות המשמשות את דירת הנתבעים, הן את הכניסה לדירת התובעים . הקמת פיר המעלית תביא לכך שהכניסה לדירת התובעים תהא "שקועה" ביחס לפיר המעלון שיוקם ומוסתר. הבאים בשביל לדירת התובעים לא יראו עוד בהמשכו של השביל את הכניסה לדירת התובעים , והעומדים בכניסה לדירת התובעים לא יוכלו לראות את הבאים בשביל. לאור זאת כבר בביקור במקום הצעתי לצדדים לשקול הקמת פיר המעלון על אותו הקיר בו היה מתוכנן המעלון להיות מו קם, אך בהמשכו של אותו הקיר לאחר הכניסה לדירת התובעים , בחלק קיר נעדר חלונות , באופן שכניסתם של התובעים לא תוסתר ע"י אותו הפיר.

06. התובעים נתנו הסכמתם כבר בבי קור במקום לחלופה זו , אך בדיון שהתקיים לפניי ביום 13.11.12 דחו הנתבעים חלופה זו מטעמים כספיים . לטענתם היות והקונסטרוקציה של המעלון נושא ההליך כבר הוזמנה והוכנה , הרי שהעתקת המעלון למקום אחר תגרום להוצאות כספיות מיותרות.

16. לעניין ההוצאות הכספיות להם טענו הנתבעי ם אציין כי לא מצאתי כי נכון להתחשב בטענה זו שכן בין הצדדים קיימת היסטוריה ארוכה ומתמשכת של

תביעות הדדיות ואיבה רבה, וברי כי על אף העובדה ש הנתבעים קיבלו היתר בנייה להקמתו של המעלון צריכים היו להניח כי בהיעדר הסכמת התובעים, לא כל שכן בהינתן התנגדותם המפורשת בוועדה לתכנון ולבניה צפויים הם לתביעה בעניין. לאור זאת סבורה אני כי הנתבעים לא צריכים היו למהר ולהיכנס להתחייבויות כספיות בעבור אותו המעלון ואם עשו כן הרי שלקחו על עצמם את ההשלכות הכספיות של התחייבותם זו.

26. זאת ועוד, עסקינן בתחרות בין הזכות לנגישות מכוחה של הזכות לשמירה על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לבין זכותם הקניינית של התובעים, בעלי הדירה האחרת בבית, להתנגד מטעמים סבירים להתאמה המבוקשת. כל אימת שהתנגדות המתנגדים עולה בגדר התנגדות סבירה, וקיימת חלופה סבירה לבניית מעלון אחר, אשר לא יפגע או יפגע פחות בזכות הקניינית של ה תובעים, יש להעדיף את הזכות הקניינית, קרי זכותם של התובעים. כך גם מורנו סעיף 59ג(ב)(3) לחוק הקובע כי ההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית.

בביקורי במקום התרשמתי, כאמור, כי הקמת המעלון נושא ההליך תגרום לפגיעה מהותית בתובעים, ומשנמצא כי קיימת אפשרות להקמת מעלון חלופי שכל חסרונו הוא עלותו הכספית, ובשוקלי את הצורך לאזן בין זכויות התובעים לנתבעים אינני מוצאת לאשר הקמתו של המעלון נושא ההליך.

36. לאור האמור, ניתן בזאת צו מניעה האוסר על בנייתו של המעלון נושא ההליך. אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 8,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (24.5.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ז' בכסלו תשע"ג (21.11.12)

העתקים יישלחו לצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין